



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

Paraná, 30 de mayo de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 4841/2016/1/1/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE DEVOLUCION DE TRANSPORTADORA SUREÑA S.R.L. EN AUTOS TRANSPORTADORA SUREÑA S.R.L. POR CONTRABANDO ARTICULO 863 - CODIGO ADUANERO"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. **Daniel Edgardo Alonso** dijo:

I- Que, vienen estos autos al Acuerdo a fin de resolver sendos pedidos de aclaratoria introducidos por el Ministerio Público Fiscal a fs. 69 y por el apoderado de la firma Transportadora Sureña S.R.L. a fs. 73/74, en relación a la resolución dictada por esta Alzada a fs. 65/68.

II- Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal en fecha 10/05/17, quien predica que la redacción del voto de la mayoría resulta equívoca, dado que a su criterio presenta dos



comportamientos simultáneamente incompatibles, tales serían la interdicción y la restitución de bienes.

Al respecto, cabe expresar que la alegada incompatibilidad es meramente aparente, dado que la decisión de la mayoría de esta Cámara resolvió mantener los bienes afectados al trámite de la causa por el término perentorio e improrrogable de tres meses, disponiendo en el ínterin la entrega en carácter de depositario judicial de los bienes a su titular registral y a los efectos de compatibilizar las necesidades procesales con los intereses de quien -hasta la fecha- aparece como un tercero respecto del hecho pendiente de una correcta investigación, pese al largo período de tiempo que se han tomado el Instructor y el Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de la causa principal.

Por lo demás, el término utilizado "restitución", no significa otra cosa que devolver una cosa a quien la tenía antes y, en el presente caso, está caracterizado por la locución "en carácter de depositaria judicial".

Consecuentemente, el pedido de aclaratoria realizado por el Ministerio Público Fiscal no habrá de ser de recibo dado que la resolución no presenta punto oscuro que habilite el referido remedio procesal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

III- Diversa suerte habrá de correr el planteo realizado a fs. 73/74 por parte del abogado de la empresa Transportadora Sureña S.R.L, habida cuenta que se ha omitido involuntariamente incluir en la resolución al semirremolque patente colocada LPT 4017, pese a que la petición de fs. 21/27, la resolución de fs. 31 y vta. y el recurso de fs. 33/38 refieren a él.

En virtud de ello, constituyendo una clara omisión en la que se ha incurrido, corresponde rectificar el primer párrafo de la parte resolutive de la resolución de fs. 63/68 de este Tribunal, la que debe leerse: "Hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución de fs. 31 y vta.; mantener por el término perentorio e improrrogable de tres (3) meses a partir de la recepción de estos actuados, la interdicción que pesa sobre los bienes en cuestión y disponer la restitución del camión dominio LPT 5528 y semirremolque dominio colocado LPT 4015, del camión dominio colocado LPT 1578 y semirremolque dominio colocado LPT 4017 a la representante legal de la firma "Transportadora Sureña SRL", en carácter de depositaria judicial, la que será efectivizada por el Magistrado, debiendo corroborar en forma previa a la entrega, los extremos relativos a la titularidad

Fecha de firma: 30/05/2017

Alta en sistema: 31/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28789870#179753493#20170530100928897

dominial de los vehículos (art. 238 del CPPN) y registrar la medida ante el Registro de la Propiedad Automotor en que los mismos se encuentran inscriptos; de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del C.P.P.N.)."

Que, la **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo:
Que atento el modo en que me pronuncié en la resolución dictada a fs. 65/68, no corresponde que me expida sobre las aclaratorias formuladas respecto de la decisión adoptada por la mayoría de este Tribunal.

Que, el **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo:
Que, adhiere al voto del Dr. Daniel Edgardo Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- No hacer lugar al pedido de aclaratoria formulado por el Ministerio Público Fiscal a fs. 69, en virtud de los argumentos expuestos.

II- Rectificar el primer párrafo de la parte resolutive de la resolución de fs. 63/68 de este Tribunal, la que debe leerse: "Hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución de fs. 31 y vta.; mantener por el término perentorio e improrrogable de tres (3) meses a partir de la recepción de estos actuados, la interdicción que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

pesa sobre los bienes en cuestión y disponer la restitución del camión dominio LPT 5528 y semirremolque dominio colocado LPT 4015, del camión dominio colocado LPT 1578 y semirremolque dominio colocado LPT 4017 a la representante legal de la firma "Transportadora Sureña SRL", en carácter de depositaria judicial, la que será efectivizada por el Magistrado, debiendo corroborar en forma previa a la entrega, los extremos relativos a la titularidad dominial de los vehículos (art. 238 del CPPN) y registrar la medida ante el Registro de la Propiedad Automotor en que los mismos se encuentran inscriptos; de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del C.P.P.N.)."

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

Fecha de firma: 30/05/2017

Alta en sistema: 31/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28789870#179753493#20170530100928897